

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
חמד עמאר

5255/25/פ

הצעת חוק גירוש מידי של מסתננים התומכים במשטר מדינתם, התשפ"ה-2024

- מטרה 1. חוק זה נועד להבטיח את גירושם המידי של מסתננים התומכים במשטר השלטוני במדינת מוצאם, במטרה להגן על הביטחון הלאומי והסדר הציבורי במדינת ישראל.
- הגדרות 2. בחוק זה –
"תומך משטר" – מסתנן שהביע תמיכה ישירה או עקיפה במשטר מדינתו, לרבות הצהרה פומבית בתמיכה במשטר או קיום קשרים מהותיים עם נציגי מוסדות השלטון ;
"השר" – שר הפנים.
- גירוש של מסתנן 3. שוכנע השר, בהתאם לחוות דעת של משטרת ישראל ומנהל רשות האוכלוסין וההגירה שהוגשה לו, כי מסתנן הוא תומך משטר, ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, יורה השר על גירושו המידי של המסתנן לארץ מוצאו או לכל מדינה אחרת.

דבר ה ס ב ר

מדינת ישראל מחויבת להעניק מקלט לאנשים הנמצאים בסכנה אישית במדינת מוצאם, בהתאם לעקרונות ההומניטריים והבין-לאומיים. עם זאת, יש להבחין בין מסתננים הנרדפים או נמצאים בסכנת חיים אמיתית לבין אלו הפועלים בתמיכה פעילה במשטר השלטוני במדינתם.

בספטמבר 2023 התרחשה בדרום תל אביב תקרית חריגה, שבה פרצו עימותים אלימים בין מתנגדי המשטר האריתראי לבין תומכיו. האירועים כללו הפרות סדר חמורות, אלימות פיזית והשחתת רכוש ציבורי ופרטי, שפגעו באופן חמור בביטחון הציבור במדינה. במהלך האירועים נעצרו תומכי המשטר

הארתראי על ידי משטרת ישראל בגין מעורבותם בפרעות. עם זאת, חלקם שוחררו בערבות שהופקדה על ידי שגרירות ארצם בישראל.

עובדה זו מצביעה על קשר הדוק בינם לבין המשטר השלטוני בארתריאה ומעלה ספקות כבדות משקל בנוגע לטענותיהם למעמד של מבקשי מקלט. שכן, שיתוף פעולה כזה עם שגרירות מדינת מוצאם מעיד כי לא נשקפת סכנה ממשית לחייהם או לשלומם מצד המשטר בארצם.

ביום 4 בדצמבר 2024, התקיים דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בנושא זה. במהלך הדיון ציינה נציגת נציבות האו"ם לפליטים, ג'יין ויליאמסון, כי במידה וקיימות ראיות ברורות לכך שמבקש מקלט תומך במשטר מדינתו, אין בסיס לטענה כי הוא נתון בסכנת חיים ולכן אין מניעה להחזרתו לארצו. בהתאם לכך, מטרת הצעת החוק היא לקבוע כי במקרים שבהם שוכנע שר הפנים, בהתבסס על חוות דעת של משטרת ישראל ומנהל רשות האוכלוסין וההגירה, כי מסתנן תומך במשטר השלטוני בארצו, ניתן יהיה להורות על גירושו המידי למדינתו או לכל מדינה אחרת. הצעת חוק זו נועדה למנוע את הפיכתה של מדינת ישראל למקלט עבור תומכי משטרים רודניים או דיקטטוריים, תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים של המדינה ובהתאם להליך ראוי המאפשר למסתנן להשמיע את טענותיו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב בכסלו התשפ"ה (23.12.2024)